



세액계산 흐름도

홈 > 국세신고안내 > 개인신고안내 > 증여세 > 기본정보 > 세액계산 흐름도

글자크기 가 가 가 가

수증자가 거주자이고 기본세율 적용 증여재산인 경우

증여재산가액	국내외 소재 모든 재산, 증여일 현재의 시가로 평가
비과세 및 과세가액 불산입액	비과세 : 사회통념상 인정되는 피부양자의 생활비, 교육비 등 과세가액 불산입 : 공익법인 등에 출연한 재산 등
채무액	증여재산에 담보된 채무인수액(임대보증금, 금융기관 채무 등)
증여재산가산액	해당 증여일 전 동일인으로부터 10년 이내에 증여받은 재산의 과세가액 합계액 이 1천만원 이상인 경우 그 과세가액을 가산 동일인 : 증여자가 직계존속인 경우 그 배우자 포함
증여세 과세가액	
증여공제 증여재산공제 재해손실공제	(증여재산공제) 수증자가 다음의 증여자로부터 증여받는 경우 적용하며, 증여재산 공제 한도는 10년간의 누계한도액임

증여 자	배우 자	직계존속	직계 비속	기타 친족*	기타
공제 한도 액	6억원	5천만원 (수증자가 미성 년자인 경우 2천만원)	5천만 원	1천만 원	없음
(재해손실공제) 증여세 신고기한 이내 재난으로 멸실·훼손된 경우 그 손실가액을 공제					

감정평가수수료

증여세 과세표준	아래 유형 이외의 증여 : 증여재산 - 증여재산공제.재해손실공제 - 감정평가수수료 명의신탁 : 신탁재산 - 감정평가수수료 합산배제(상증법 §45의2내지 §45의4 제외) : 증여재산 - 3천만원 - 감정평가수수료
----------	--

세율	과세표준	1억원 이 하	5억원 이 하	10억원 이 하	30억원 이 하	30억원 초 과
	세 율	10%	20%	30%	40%	50%
	누진공제 액	없음	1천만원	6천만원	1억 6천만 원	4억 6천만 원

증여세 산출세액	(증여세 과세표준 × 세율) - 누진공제액
----------	-------------------------

세대생략할증세액	수증자가 증여자의 자녀가 아닌 직계비속이면 30% 할증(단, 미성년자가 20억원을 초과하여 증여받는 경우에는 40% 할증)
----------	--

	직계비속의 사망으로 최근친 직계비속에 해당하는 경우는 적용 제외
--	-------------------------------------

세액공제 등	문화재자료 징수유예, 납부세액공제, 외국납부세액공제, 신고세액공제, 그 밖의 공제.감면세액
--------	--

신고불성실·납부지연 등

분납·연부연납	물납 불가
---------	-------

자진납부할 증여세액

수증자가 거주자이고 특례세율 적용 증여재산인 경우

증여재산가액	해당 창업자금 또는 가업승계 주식 등의 가액 중 가업자산상당액
--------	------------------------------------

채무액

해당 증여세 과세가액

기 과세특례 적용된 증여세 과세가액	증여시기와 관계없이 기 과세특례 적용받은 창업자금 또는 가업승계 주식 등의 과세가액 합산 기본세율 적용 증여재산은 합산하지 않음
---------------------	--

특례적용 대상 해당 증여세 과세가액	특례적용 대상 증여세 과세가액 : 해당 증여세 과세가액 + 기 과세특례적용된 증 여세 과세가액 (창업자금) 30억원 한도, 창업을 통해 10명 이상 신규 고용 시 50억원 한도 (가업승계 주식 등) 100억원 한도
증여 공제	5억원
감정평가수수 료	
증여세 과세표 준	
세율	(창업자금) 10% (가업승계 주식 등) 10%, 가업승계 과세표준 30억원 초과분은 20%
증여세 산출세 액	(증여세 과세표준 × 세율) - 누진공제액
세대생략할증 세액	수증자가 증여자의 자녀가 아닌 직계비속이면 30% 할증(단, 미성년자가 20억원 을 초과하여 증여받는 경우에는 40% 할증) 직계비속의 사망으로 최근친 직계비속에 해당하는 경우는 적용 제외
세액공제 등	납부세액공제, 외국납부세액공제 단, 신고세액공제는 적용하지 않음

신고불성실·납부지연
가산세 등

분납·연부연납

자진납부할 증
여세액

수증자가 비거주자이고 기본세율 적용 증여재산인 경우

증여재산가액	국내 소재한 모든 증여재산, 증여일 현재의 시가로 평가
--------	--------------------------------

비과세 및 과 세가액 불산입 액	비과세 : 사회통념상 인정되는 피부양자의 생활비, 교육비 등 과세가액 불산입 : 공익법인 등에 출연한 재산 등
-------------------------	--

채무액	증여재산에 담보된 채무인수액(임대보증금, 금융기관 채무 등)
-----	-----------------------------------

증여재산가산 액	해당 증여일 전 동일인으로부터 10년 이내에 증여받은 재산의 과세가액 합계액 이 1천만원 이상인 경우 그 과세가액을 가산 동일인 : 증여자가 직계존속인 경우 그 배우자 포함
-------------	--

증여세 과세가
액

증여공제 재해손실공제	(증여재산공제) 적용하지 않음 (재해손실공제) 증여세 신고기한 이내 재난으로 멸실.훼손된 경우 그 손실가액을 공제
------------------------	--

감정평가수수료

증여세 과세표준	아래 유형 이외의 증여 : 증여재산 - 증여재산공제.재해손실공제 - 감정평가수수료 명의신탁 : 신탁재산 - 감정평가수수료 합산배제(상증법 §45의2내지 §45의4 제외) : 증여재산 - 3천만원 - 감정평가수수료
-----------------	--

세율	과세표준	1억원 이하	5억원 이하	10억원 이하	30억원 이하	30억원 초과
	세율	10%	20%	30%	40%	50%
	누진공제액	없음	1천만원	6천만원	1억 6천만원	4억 6천만원

증여세 산출세액	(증여세 과세표준 × 세율) - 누진공제액
-----------------	-------------------------

세대생략할증세액	수증자가 증여자의 자녀가 아닌 직계비속이면 30% 할증(단, 미성년자가 20억원을 초과하여 증여받는 경우에는 40% 할증) 직계비속의 사망으로 최근친 직계비속에 해당하는 경우는 적용 제외
-----------------	---

세액공제 등	납부세액공제, 신고세액공제
--------	----------------

신고불성실·납부지연
가산세 등

분납·연부연납	물납 불가
---------	-------

자진납부할 증여세액